

[예상][03.04-2]인근 주민의 취소소송 참가 가능성 및 행정소송법 제 16 조상 참가인의 법적 지위 검토

【문제 3.4】

<사례>

A 시 시장은 환경영향평가 대상 지역 내에서 대규모 폐기물 처리시설 설치 사업을 추진하려는 甲 주식회사에게 폐기물 처리시설 설치 승인 처분을 하였다. 해당 사업 예정지 인근에 거주하며 환경상 이익을 향유하고 있는 주민 乙은 해당 처분이 환경영향평가법상의 절차를 위반하였음을 이유로 처분의 취소를 구하는 소를 제기하였다. 소송 계속 중 사업 시행자인 甲 주식회사는 소송의 결과에 따라 자신의 법률상 이익이 침해될 것을 우려하여 소송에 참여하고자 한다. 한편 乙과 같은 마을에 거주하지는 않으나 해당 시설 설치로 인해 환경상 피해를 입을 우려가 있는 인접 지자체 주민 丙 또한 乙의 승소를 보조하기 위해 소송에 참여할 방법을 모색하고 있다.

(물음 2) 주민 丙이 乙의 소송에 참가하고자 할 경우 행정소송법 제 16 조의 제 3 자 소송참가가 가능한지 여부와 관련하여 참가인의 지위에 대해 검토하시오.